

시 정 사 항

일련번호 19생산건설 - 11

제 목 법정 설계기준 미 준수

소관부서 〇〇〇〇처

관계부서

내 용

〇〇〇〇처 ★★★★★부는 생산기지 건설관련 기계분야 설계도서인 도면 및 규격서 등의 검토·승인 업무를 수행하면서 〇〇 4지구 및 ▲▲기지 건설공사의 설계용역계약 역무이행을 관리하고 있다.

【표 1】 생산기지 건설공사 용역계약 현황

[단위: 천 원, 부가세 포함]

계약명	계약상대자	계약기간	계약금액
〇〇생산기지 IV지구 본설비 설계 및 감리기술용역	◆◆엔지니어링(주)	'12.10. 8. ~ '20. 8.17.	15,191,420
▲▲▲▲기지 본설비 실시설계 및 건설사업관리용역	◆◆엔지니어링(주)	'15. 5.29. ~ '19.12.31.	8,703,409

「용역도급계약서」 일반조건 제24조(일반적 손해)에 따르면 계약상대자는 계약의 수행 중 용역목적물 및 제3자에 발생한 손해를 부담하여야 하고, 또한 과업지시서 일반시방서에도 계약상대자가 용역역무를 수행하면서 고의 또는 과실로 발주자에게 재산상의 손해를 발생하게 한 경우에는 이를 배상하여야 한다고 명시 되어 있다.

1. 〇〇기지 4지구 철골설계에 관한 사항

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제22조(통로의 설치)에 따라 설계용역 계약상대자가 생산기지 철구조물 등 근로자가 이용하는 통로를 설계할 때에는 통로면(통로 바닥)으로부터 높이 2미터 이내에 장애물이 없도록 설계하여야 한다.

그런데 상기 설계용역 계약상대자는 통로바닥으로부터 2m이내에 근로자의 통행에 지장을 줄 수 있는 12개소의 철구조물이 위치하도록 설계하였다.

그 결과 2018. 4월경에 법규에 위반되는 12개소의 철구조물을 철거 및 재설치하면서 아래 표와 같이 24,006,400원의 비용이 추가로 발생하였다.

【표 2】 철골설계 미흡으로 인한 추가비용 발생 현황

[단위: 원, 부가세 포함]

대상공사	개소	내 용	추가비용
○○생산기지 3단계1차 720T/H 기화송출설비공사	7	2m 이하 구간 철골 수정	4,554,000
○○생산기지 3단계3차 360T/H 기화송출설비공사	5	이동통로와 철골 간섭으로 철골 수정	19,452,400
합 계	12		24,006,400

2. ▲▲기지 방화구획 설계에 관한 사항

「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제14조(방화구획의 설치기준)에 따라 주요구조부가 내화구조 또는 불연재료로 된 건축물로서 연면적이 1,000㎡를 초과할 경우에는 10층 이하의 층은 1,000㎡ 이내마다, 3층 이상의 층과 지하층에는 층마다 방화 구획하여야 한다.

그런데 상기 설계용역 계약상대자는 본관동(연면적: 9,129㎡) 및 정비동(연면적: 3,348㎡)을 설계하면서 방화구획관련 법규를 반영하지 않은 도면과 자재사양서를 제출하였고, '18. 4. 6. ▲▲기지건설사무소는 본관동 및 정비동에 설치되는 엘리베이터 구매계약을 의뢰하면서 출입문의 사양을 방화기능이 없는 일반출입문으로 결정하였다.

그 결과 '18. 11. 9. 법으로 정한 방화구획면적을 확보하고자 방화기능이 적용된 엘리베이터 출입문을 구매·설치하면서 아래 표와 같이 17,592,476원의 비용이 추가로 발생하였다.

【표 3】 방화구획 설계미흡으로 발생한 추가비용 현황

[단위: 원, 부가세 포함]

구 분	방화도어	일반도어	비 고
견 적 가	23,980,000	20,680,000	일반도어 계약금액은 방화도어 낙찰률(85.07%) 적용
계약금액	20,400,000	17,592,476	

조치할 사항

○ 포포포포처장은 철골 및 방화구획 설계미흡으로 발생한 비용 41,598,876원을 계약상대자가 부담하도록 조치(환수)하시기 바랍니다. (시정)